

1509581-29.2021.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-

5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1509581-29.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2340472/2021 -

DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 21953412 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 5956/21/909 -

DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2340472 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2340472 -

DEL.INV.GER. BARRETOS, 5956/21/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2340472/2021 -

DEL.INV.GER. BARRETOS, 238/2021 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI HERNANDES DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Aos 6 de abril de 2022, às horas determinadas, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Juiz Auxiliar, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento do processo acima epigrafoado, que a Justiça Pública move contra SIDNEI HERNANDES DE OLIVEIRA NASCIMENTO. Verificou-se o comparecimento do Doutor MATEUS CARVALHO REZENDE, Promotor de Justiça; Doutor MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS, OAB 300.462/SP, defensor constituído pelo réu; assim como do acusado. Compareceram também as testemunhas comuns EVANDRO RICARDO NEVES DE OLIVEIRA, MATHEUS ALBERTO PEREIRA DA SILVA e ANA CAROLINA OLIVEIRA SILVA, as quais foram colocadas em sala própria, permanecendo incomunicáveis durante o decorrer da audiência. Prévia e reservadamente reuniram-se o acusado e o

defensor para a realização da entrevista. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, foram ouvidas as testemunhas Evandro Ricardo Neves de Oliveira e Matheus Alberto Pereira da Silva, assim como interrogado o réu, conforme arquivo de mídia anexo. Pelo representante do Ministério Público e pelo doutor Defensor houve a desistência da testemunha Ana Carolina Oliveira Silva, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Após, em debates orais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, SIDNEI HERNANDES DE OLIVEIRA NASCIMENTO, qualificado à fl. 12, é processado como incurso no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 124/128). O réu foi notificado (fls. 171) e apresentou defesa preliminar (fls. 152). A denúncia foi recebida (fls. 167). O réu foi citado (fls. 186). Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/5), boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de exame em peça (fls. 92/111), laudo de exame químico toxicológico (fls. 112/114), relatório de investigações (fls. 75/79) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu. Nas duas oportunidades em que foi ouvido ele confessou a prática do tráfico. Em juízo confirmou que estava desempregado e passando por dificuldades financeiras, razão pela qual passou a traficar. Disse que estava vendendo drogas havia uma semana aproximadamente e que no momento da abordagem tinha consigo porções de entorpecentes destinadas ao tráfico. Afirmou que parte do dinheiro encontrado consigo era proveniente do tráfico e parte não. Relatou que após a abordagem os policiais perguntaram para onde ele estava indo e ao saberem que iria para a casa de sua namorada eles se dirigiram ao local, que foi invadido. Do interior do imóvel os policiais saíram com algumas drogas e afirmaram que eram suas, o que não correspondia à verdade. Relatou que os policiais também foram à casa da sua mãe e afirmaram terem encontrado entorpecentes, também atribuindo-lhe falsamente a propriedade deles. Os policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu depuseram em juízo e confirmaram o que antes já haviam dito à autoridade policial. Evandro Ricardo Neves de Oliveira e Matheus Alberto Pereira da Silva relataram em uníssono que no dia dos fatos avistaram o réu em conhecido ponto de tráfico de drogas e que ele, ao vê-los, tentou fugir em vão. Ele foi acompanhado, abordado e revistado, sendo encontrados em seu poder, no bolso de sua bermuda, um pedra grande de crack, 5 porções de cocaína e uma de maconha, além de mais de R\$ 400,00 em dinheiro. Questionado, o réu confessou a traficância e afirmou que tinha mais drogas guardadas nas residências de sua namorada, dentro de um urso de pelúcia, e de sua mãe, dentro de um tênis. Em razão dessas informações os milicianos foram inicialmente à casa da namorada do réu, encontrando-a na calçada do imóvel. Ao ser informada sobre as declarações do réu, ela levou os policiais ao local em que se encontrava o urso de pelúcia, no interior do qual havia meio tijolo de maconha e mais 34 porções da mesma droga, prontas para a venda. Na sequência os policiais rumaram para a casa da mãe do réu, que os levou ao local em que ele dormia, no qual foi encontrado um calçado, no interior do qual havia 2 porções de crack e 8 de maconha. Como reiteradamente vêm decidindo os nossos Tribunais, de forma unânime, os depoimentos de policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente dos réus em geral que podem cometer perjúrio sem sofrerem nenhuma consequência, haja vista que esta conduta não é incriminada pela legislação pátria. Assim, o testemunho do policial vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial. Neste sentido vale destacar o posicionamento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO.

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - [...]. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas versões - Acusada que admite a posse, mas nega a traficância - Versão isolada nos autos - Condenação mantida - Recurso da Defesa improvido. Tráfico de drogas - Crime que abala a ordem pública e exige tratamento rigoroso - Ação que atinge número indeterminado de pessoas e fomenta a prática de crimes mais violentos - Gravidade concreta da conduta evidenciada - Regime fechado - Cabimento - Substituição da pena por restritiva de direitos - Impossibilidade no caso dos autos - Recurso do Ministério Público provido" (TJ-SP 00596523620168260050 SP 0059652-36.2016.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 28/07/2017, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 03/08/2017). Eventuais divergências pontuais entre as versões apresentadas no momento da formalização das prisões em flagrante e posteriormente em juízo, sob o crivo do contraditório, não infirmam em nada a validade das declarações, cediço que elas se justificam pela falibilidade da memória, pela similaridade das várias ocorrências atendidas diuturnamente pelos milicianos e pelo tempo que normalmente decorre entre um e outro depoimento. Não há nos autos qualquer indício, por mais tênue que seja, de que os policiais tivessem alguma razão para levemente incriminar o réu, imputando-lhe a prática de crime do qual o sabiam inocente. Corroboram ainda a prova da prática do tráfico as diversas mensagens de texto encontradas no aparelho de telefonia celular apreendido em poder do réu, indicativas claras de que ele era realmente ativo na venda de entorpecentes (fls. 103/110). Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, passo à dosimetria da pena. Aumento a pena base em ¼ em razão da diversidade (cocaína, maconha e crack) e da quantidade de entorpecentes apreendidos em poder e também nos locais indicados pelo réu, nos termos do art. 42 da lei de drogas, e dos maus antecedentes por ele ostentados (processo criminal nº 0006216-80.2017). Na segunda fase compenso integralmente a confissão espontânea com a reincidência específica do réu (processo crime nº 1500283-97.2018, fl. 34). O relatório de investigações de fls. 75/79 demonstra que o local da prisão em flagrante do réu, que já vinha se dedicando anteriormente ao tráfico de drogas, é próximo a uma quadra poliesportiva e de igrejas, locais que sabidamente geram maior aglomeração de pessoas. Nos termos do entendimento jurisprudencial já sufragado no Superior Tribunal de Justiça "O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa. [...]. IV - A simples prática do tráfico de drogas na proximidade de tais estabelecimentos é suficiente para a aplicação da majorante, tendo em vista a exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa" - destaquei - (STJ - AgRg no AREsp: 1028605 SP 2016/0327378-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018). No mesmo sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES

DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prática do delito de tráfico de drogas na proximidade de estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 40, da Lei n.º 11.343/06, (instituição de ensino) já é suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atender aos frequentadores desses locais. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no RESp

1.349.357/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 30/04/2014). Em razão do exposto, aumento a pena em mais 1/6. Deixo de aplicar ao caso o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da lei de drogas em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu. Concretizo a pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar SIDNEI HERNANDES DE OLIVEIRA NASCIMENTO ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. O réu, reincidente específico e portador de maus antecedentes, foi preso em flagrante delito e permaneceu preso durante toda a instrução processual. Foi condenado nesta quadra pela prática de outro crime gravíssimo, equiparado e hediondo e situado no topo de uma pirâmide que tem em sua base delitos de menor e até maior gravidade, tais como furtos, roubos, receptações, lesões corporais e homicídios. Trata-se de delito que diuturnamente retira a tranquilidade da população local, que se vê às voltas com traficantes disseminando o uso de drogas entre os jovens, seus filhos. Diante desta conjuntura reputo como precipitada a sua soltura nesta ocasião, eis que isso invariavelmente ameaçará a ordem pública. Além disso, não seria sequer lógico mantê-lo preso durante a fase de formação da culpa e posteriormente agraciá-lo com a soltura, quando já condenado em primeiro grau de jurisdição. Por estes motivos nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. Decreto perdidos em favor da União o dinheiro apreendido em poder do réu, proveniente do tráfico de drogas, e o aparelho de telefonia celular encontrado com ele, comprovadamente utilizado para a prática do mesmo delito. Após o trânsito em julgado, providencie-se o necessário para a reversão deles. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Publique-se. Intime-se. Comunique-se." Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências, manifestações e declarações do presente ato foram captados em áudio e vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams, com importação da mídia ao sistema SAJ/PG5, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juiz Auxiliar: Dr. Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA